

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.
Parte Demandante

vs.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO RICO
Y OTROS
Parte Demandada

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SALA: 404

SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO LEY
NÚM. 161-2009

RÉPLICA A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE VISTA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, por conducto de la representación legal que suscribe y quien muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. El 10 de marzo de 2025, la Parte Demandada presentó una moción titulada **"Urgente Solicitud de Posposición de Vista"**, en la cual alega que, según la demanda presentada, la Oficina de Gerencia de Permisos (**OGPe**), la Junta de Planificación y el Municipio de Carolina son partes indispensables en el caso de autos.
2. Argumenta la Parte Demandada que la Parte Demandante no cumplió con la **Orden de Citación para Vista**, al no emplazar a los co-demandados mencionados, y que, en consecuencia, este Honorable Tribunal no ha adquirido jurisdicción sobre ellos.
3. Que omitir traer una parte al pleito, en específico una parte designada como indispensable es una violación al debido proceso de ley, razón por la cual procedería la posposición de la vista evidenciaria.
4. No obstante, mediante la presente moción, aclaramos a este Honorable Tribunal que la acumulación de la OGPe, la Junta de Planificación y el Municipio de Carolina como co-demandados respondió únicamente al hecho de que, al momento de presentar la demanda, se desconocía si la construcción ilegal objeto de este litigio contaba o no con los permisos requeridos.
5. Sin embargo, la propia Parte Demandada ha reconocido, tanto en sus argumentos como en las **Declaraciones Juradas** que han presentados, que la Corporación

del Fondo del Seguro del Estado **no contaba con un permiso de construcción al momento de iniciar las obras y, hasta la fecha, sigue sin contar con dicho permiso y sin autorización.**

6. En vista de lo anterior, resulta innecesaria la comparecencia de la OGPe, la Junta de Planificación y el Municipio de Carolina para la celebración de la vista evidenciaria, ya que su participación no es indispensable para la adjudicación de la controversia principal a ser ventilada ante este Honorable Tribunal.

7. Por lo tanto, **no procede la suspensión de la vista administrativa**, ya que la ausencia de los mencionados co-demandados en nada afecta el poder continuar ventilar el caso ante este Honorable Tribunal.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, declare No Ha Lugar a la solicitud urgente de suspensión de la vista, junto con cualquier otra orden que proceda en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo 2025.

CERTIFICO: Que en esta misma fecha se radicó la presente moción a través de SUMAC, y se enviará copia de esta a todas las partes que haya comparecido en autos.

F/FÉLIX J. RIVERA BIRRIEL
RUA 21,315



1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TEL: (787) 775-2255
FAX: 787) 775-2256
FRivera@ml-lawgroup.com